

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5086262-53.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL MICHELLE BRANDÃO DE SOUSA PINTO

RECORRENTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

RECORRIDO: ELIEZER ROCHA

MEDIDA CAUTELAR - CEF - DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE EXTRATOS DAS CONTAS FUNDIÁRIAS VINCULADAS AO AUTOR, REFERENTES AO PERÍODO DE 1972 A 1978 - IMPOSSIBILIDADE DE EXIGIR DA CEF A GUARDA DOS EXTRATOS DE MAIS DE 40 ANOS E QUE ESTÃO EM PODER DE BANCO DEPOSITÁRIO DIVERSO, DIANTE DA CENTRALIZAÇÃO DAS CONTAS NA CEF SOMENTE A PARTIR DE 1991 - RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR DA CEF CONHECIDO E PROVIDO - DECISÃO DA ORIGEM REFORMADA.

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de medida cautelar da CEF, a fim de REFORMAR a decisão proferida no Ev. 4 dos autos originários nº 5006274-23.2024.4.02.5120. Sem condenação em custas ou honorários sucumbenciais, haja vista tratar-se de mero incidente processual. A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019). Intimem-se. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao Juizado de origem, com a devida baixa. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 2024.

5086262-53.2024.4.02.5101

510015047453 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5086262-53.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL MICHELLE BRANDÃO DE SOUSA PINTO

RECORRENTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

RECORRIDO: ELIEZER ROCHA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela Caixa Econômica Federal em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Federal de Volta Redonda, nos autos 5006274-23.2024.4.02.5120 (Ev. 4), que deferiu a tutela de urgência para determinar à CEF a juntada de extratos de todas as contas fundiárias vinculadas ao autor, em especial os do período entre 03/08/1972 e 28/02/1978.

Em sede recursal, a CEF requer efeito suspensivo, eis que só dispõe dos extratos dos períodos posteriores à centralização das contas (a partir de maio de 1991) - que antes era feita pelo Banco Bradesco -, e somente dos fundistas que ainda não haviam efetuado o saque antes da migração, para que seja determinada a reforma da decisão e revogada a antecipação de tutela.

Decisão do Ev. 3 de deferimento do efeito suspensivo ativo ao recurso da CEF.

Contrarrazões do autor.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Ao que se colhe da inicial nos autos originários, o autor pretende que a CEF seja condenada a exibir seus extratos alusivos à conta vinculada ao FGTS referente ao período compreendido entre 03/08/1972 e 28/02/1978. Alega que necessita desses extratos porque os vínculos empregatícios referentes a esse período não foram identificados pelo INSS no momento em que requereu a sua aposentadoria.

Aduz, ainda, que a CEF tem o dever de armazenar os extratos das contas vinculadas anteriores a 14/05/1991.

Com efeito, o vínculo empregatício da parte autora teve seu termo em fevereiro de 1978 e esta demanda somente veio a ser ajuizada em outubro de 2024, ou seja, mais de 46 anos após a rescisão do vínculo empregatício referente ao extratos do FGTS que a parte autora pretende obter.

Ressalte-se que não é exigível que a CEF guarde extratos por tempo superior ao prazo prescricional de demandas que possam ser propostas em seu desfavor. Em verdade, tais extratos sequer estariam em poder da CEF, mas sim de outros bancos depositários, posto que as contas fundiárias somente passaram a ser centralizadas na CEF a contar de 1991. Ou seja, a CEF estaria sendo cobrada por uma obrigação de terceiro sobre a qual não tem qualquer ingerência, em especial, em sede de cautelar.

Assim, em um juízo de cognição sumária compatível com o momento processual, tenho que a CEF apresentou os elementos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Destaco que, após a decisão que deferiu o efeito suspensivo ao recurso da CEF, nada foi acrescentado aos autos que modificasse o entendimento ali manifestado.

Ante todo o exposto, voto no sentido de **CONHECER e DAR PROVIMENTO** ao recurso de medida cautelar da CEF, a fim de REFORMAR a decisão proferida no Ev. 4 dos autos originários nº 5006274-23.2024.4.02.5120. Sem condenação em custas ou honorários sucumbenciais, haja vista tratar-se de mero incidente processual. **A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).** Intimem-se. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao Juizado de origem, com a devida baixa. É como voto.